

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1430/2537

นางสาว หทัยภรณ์ กสิกิจนำชัย
นาย เอี่ยมฮวด กาญจนะโกคิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 267, มาตรา 90

ป.วิ.พ. มาตรา 127

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 15, มาตรา 195, มาตรา 225

บัญชีผู้ถือหุ้น สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการเป็นสำเนาเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องถือเป็นเอกสารมหาชน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายันจะต้องนำสืบความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้น การที่จำเลยสั่งให้ อ. ทำรายงานว่า มีการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2534 ซึ่งไม่มีการประชุมขึ้นจริงจึงเป็นการทำเอกสารเท็จการที่จำเลยร่วมกับ อ.ให้ อ. ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท ก. ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ โดยยื่นรายงานอันเป็นเอกสารเท็จดังกล่าวประกอบไปด้วย จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ เป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คน โจทก์และจำเลยต่างเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทนี้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 เวลากลางวัน จำเลยแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการรับจดข้อความเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการในเอกสารรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการชุดใหม่ของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ หรือประชาชนโดยทำเอกสารเท็จกรอกข้อความลงในแบบพิมพ์บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้งจำกัด เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด คือ ให้นางสาววราภรณ์ กสิกิจนำชัยพ้นจากตำแหน่งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หนึ่งคนคือนางสาวประภาพรพรณ นาคทอง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทโดยให้จำเลยแต่ผู้เดียวมีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ นอกจากนี้จำเลยทำเอกสารเท็จเป็นหลักฐานประกอบในการขอยื่นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด คือจำเลยทำสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2534 ของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด ด้วยความเท็จทั้งฉบับโดยจำเลยอ้างว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 โดยมีโจทก์จำเลยและผู้ถือหุ้นของบริษัทมาประชุมครบ 7 คนและที่ประชุมเลือกจำเลยเป็นประธานที่ประชุม มีการพิจารณาเรื่องกรรมการ โดยอ้างว่าโจทก์และผู้ถือหุ้นทั้งหมดลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นางสาววราภรณ์พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งนางสาวประภาพรพรณเป็นกรรมการและให้จำเลยแต่ผู้เดียวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการรับจดข้อความอันเป็นเท็จที่จำเลยจัดทำขึ้นลงในเอกสารรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่และจดข้อความเท็จที่จำเลยจัดทำขึ้นลงในเอกสาร

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่และจัดข้อความเท็จดังกล่าวลงในเอกสาร
ราชการ หรือในรายการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการใหม่ของ
บริษัทกิจการจดทะเบียนจดทะเบียนที่สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการหรือ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 และเมื่อนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการรับจดทะเบียนตามหลักฐานเท็จที่จำเลย
จัดทำขึ้นดังกล่าวมาแล้วก็ได้ออกหนังสือราชการฉบับใหม่รับรองอำนาจกรรมการชุด
ใหม่ที่จำเลยแก้ไขขึ้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
267, 268 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องใช้กฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 แต่อัตราโทษ
ตามกฎหมายทั้งสองบทเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา 267 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทกิจการจดทะเบียน
จดทะเบียนที่สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการรับจดทะเบียนที่จำเลยขอ
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อ

ผูกพันบริษัทของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด โดยให้นางสาววราภรณ์ กสิกิจนำ
ชัยออกจากตำแหน่งกรรมการและให้นางสาวประภาพรพรณ นาคทอง เป็นกรรมการ
เข้าใหม่ จำเลยเพียงผู้เดียวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรา
สำคัญของบริษัทได้ ขณะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมมีสำเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2534 แนบไปด้วยและนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดสมุทรปราการออกหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลของบริษัทกิจการกาญจน์เท
เทรดดิ้ง จำกัด ให้นางสาวประภาพรพรณ นาคทอง เป็นกรรมการของบริษัทและจำเลย
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้
บัญชีผู้ถือหุ้น สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและคำขอจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมกรรมการอันเป็นสำเนาเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องถือ
เป็นเอกสารมหาชน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องเป็นหน้าที่ของ
จำเลยที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายันจะต้องนำสืบความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารนั้น แล้ว
วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด
จึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้อง

ส่วนปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
ไม่มีการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2534 การที่จำเลยสั่งให้นายอำนาจทำรายงานว่ามี
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2534 จึงเป็นการทำเอกสารเท็จ และการที่จำเลยร่วมกับ
นายอำนาจและให้นายอำนาจยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัทกิจ
การกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ โดยยื่น
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2534 อันเป็นเอกสารเท็จประกอบ
ไปด้วย จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ เป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้
กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และ
ประชาชน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

267 แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำเอกสารที่จำเลยแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้หรืออ้างแต่ประการใด ที่
ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ด้วย
จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รามราชกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>